

1500850-09.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097289/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24182576 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2097289 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRENDON ALEX DOS SANTOS ROSA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500850-09.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500850-09.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097289/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24182576 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2097289 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRENDON ALEX DOS SANTOS ROSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

BRENDON ALEX DOS SANTOS ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 40,81g de cocaína em pedra, vulgarmente conhecida como crack, individualizada em 123 (cento e vinte e três) invólucros, 12,45g de cocaína em pó, individualizada em 20 (vinte) invólucros, e 16,74g de TETRAHIDROCANNABINOL,

popularmente conhecida como maconha, individualizado em 5 (cinco) invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 89/90) e apresentou defesa prévia (fls. 101/102). A denúncia foi recebida (fls. 107/108) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 128/129).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado e foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes (fls. 133/134 - audiência virtual). Por memoriais, o Ministério Público pede a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (fls. 137/140). A Defesa, por sua vez, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, e que pena privativa de liberdade seja convertida para restritivas de direito (fls. 142/144).

É o breve relato.

DECIDO

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 32/34), auto de exibição e apreensão (fl. 12/13), laudo de constatação (fls. 28/31), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

BRENDON ALEX confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Admitiu que comercializada substâncias ilícitas há uma semana e para justificar a prática do delito, alegou que estava desempregado e precisava adquirir medicamentos para seu filho. Por fim, informou que não tem passagem criminal e disse que não possuiu nada contra as testemunhas (audiência virtual).

A testemunha Danilo declarou que estava em patrulhamento e visualizou sujeitos ao redor de um indivíduo, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, e percebeu que ao notarem a presença da equipe eles empreenderam fuga. Afirmou que foi ao encalço do réu, e viu que ele tentou se desfazer de uma bolsa, porém o abordou e apreendeu o objeto, que continha entorpecentes no seu inteiror. Asseverou que acusado confessou informalmente o delito. Ao final, disse que não conhecia o denunciado (audiência virtual).

Como se vê, as provas atinentes à prática delituosa são cabais e irrefutáveis. Segundo apurado, os milicianos realizavam patrulhamento em local conhecido pela equipe como ponto de comercialização de entorpecentes, e notaram que indivíduos empreenderam fuga ao constatarem a presença dos policiais. No entanto, foram ao encalço do acusado, conseguiram abordá-lo e com ele apreenderam uma sacola que continha substâncias ilícitas. Não bastasse, ao ser indagado pelos policiais, o réu confessou informalmente a prática da traficância.

Os fatos acima expostos foram narrados durante a fase investigativa e ratificados em juízo pela testemunha (fls. 14/17).

Interrogado, BRENDON ALEX admitiu que comercializada substâncias ilícitas há uma semana, corroborando com a versão apresentada pelo miliciano.

Anoto que a declaração da testemunha é de suma importância e deve ser considerada como provas quando em consonância com os demais elementos que compõem o arcabouço probatório.

Ademais, não há qualquer dado que infirme o depoimento do policial que agiu de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Aliás, o relato do miliciano é coerente e não há notícia de que tenha motivos para incriminá-lo gratuitamente.

Para além da prova oral, o auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas diversas quantidades e variedades de drogas aptas para a venda na posse do réu, sendo 40,81g de cocaína em pedra, vulgarmente conhecida como crack, individualizada em 123 (cento e vinte e três) invólucros, 12,45g de cocaína em pó, individualizada em 20 (vinte) invólucros, e 16,74g de TETRAHIDROCANNABINOL, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 5 (cinco) invólucros, além da quantia de R\$ 151,55 (cento cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) (fls. 12/13 e 83/85).

Deste modo, pela confissão do réu, depoimento seguro da testemunha, bem como pelo dinheiro e entorpecentes apreendidos, restou sobejamente demonstrado que BRENDON

ALEX foi abordado na posse de substâncias ilícitas, inclusive, com quantia em dinheiro, a indicar que era proveniente da venda de drogas. Isto posto, pelas circunstâncias do flagrante delito, quantidade de droga encontrada com o denunciado, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

A princípio, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância atenuante relativa à confissão, porém a pena já se encontra em seu patamar mínimo e não sofrerá reparos.

O acusado faz jus à benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, de modo que reduzo a pena em 1/6 e fixo-a, em definitivo, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Ressalto que a diminuição se deu no mínimo, pois ficou demonstrado que se trata de acusado que comercializava 148 (cento e quarenta e oito) invólucros de entorpecentes de vasta natureza, dentre eles grande quantidade de crack, substância que possui alto poder de dependência física e psíquica, sendo extremamente nocivo à saúde.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO BRENDON ALEX DOS SANTOS ROSA à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena. Ademais, este é o regime compatível com o delito de tráfico de entorpecentes, que tantas mazelas sociais têm proporcionado, uma vez que se trata de crime que fomenta outras espécies de ilícitos penais, provoca a degradação do indivíduo e de sua família, desvia a juventude da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor do bem comum, tudo em troca de um único escopo, o lucro do traficante. Quem promove este sistema e estimula a degradação alheia, merece repreensão severa.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Se faz necessária a manutenção da sua custódia preventiva do acusado. Outrossim, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Consigno que já foi expedido ofício autorizando a incineração dos entorpecentes (fl. 119). Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição do material depositado como contraprova, nos termos do art. 72 da Lei de nº 11.343/2006.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescido de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado na posse do acusado no momento da abordagem, a concluir que é produto do tráfico de entorpecentes.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi defendido por advogado dativo, o que demonstra não possuir condições de suportá-las.

P.I.C.

Poá, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA